

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5544/2531

อัยการ อำนาจเจริญ
นาย จำนงค์ ยืน ยิ่ง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 218, มาตรา 80, มาตรา 358, มาตรา 364, มาตรา 365

การกระทำที่จะเป็นความผิดสำเร็จฐานวางเพลิงเผาทรัพย์นั้นไม่หมายความว่าเอาเพลิงไปวางเท่านั้น หากต้องเป็นการเผาทำให้เกิดเพลิงไหม้ทรัพย์นั้นติดไฟขึ้นด้วย เพียงแต่ทรัพย์มีรอยเกรียม ดำแต่ยังไม่ไหม้ไฟ ยังถือไม่ได้ว่าเป็นความผิดสำเร็จคงเป็นความผิดฐานพยายามเท่านั้น การที่จำเลยโกรธผู้เสียหายเนื่องจากถูกผู้เสียหายทำร้ายต่อหน้าบุคคลอื่น จึงบุกรุกเข้าไปในบ้านผู้เสียหาย โดยมีน้ำมันเบนซิน ไม้ขีดไฟและมิดโต้ติดตัวไปด้วย แล้วใช้มิดฟันประตูดังกล่าว น้ำมันเบนซินใส่และจุดไฟเผาจากนั้นวิ่งขึ้นชั้นบนรดน้ำมันเบนซินใส่พื้นบ้านจุดไม้ขีดไฟเผาอีกแล้วจำเลยวิ่งลงมาใช้มิดโต้ฟันทรัพย์สินอื่น ๆ ในบ้านแตกเสียหาย ถือได้ว่าเป็นการกระทำต่อเนื่องกันโดยมีเจตนาอันแท้จริงที่จะทำลายทรัพย์สินของผู้เสียหายในคราวเดียวกัน แม้จำเลยจะวางเพลิงและใช้มิดโต้ฟันทำลายทรัพย์สินด้วยก็เป็นเพียงแต่การใช้วิธีการที่แตกต่างกันเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้บุกรุกเข้าไปในบ้านและทำลายทรัพย์สินของผู้เสียหายแล้วใช้น้ำมันรด พื้นและประตูห้องครัวกับพื้นบ้านชั้นบนและจุดไฟเผาจนลุกไหม้

ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218, 358, 364, 365, 91 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานบุกรุกโดยมีอาวุธ ทำให้เสียทรัพย์ ลงโทษฐานบุกรุกซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 1 ปี และมีความผิดฐานพยายามวางเพลิงจำคุก 4 ปี รวมจำคุก 5 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 3 ปี 4 เดือนของกลางริบโจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์และวางเพลิงเป็นกรรมเดียวกับความผิดฐานบุกรุก ให้ลงโทษฐานพยายามวางเพลิงซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 4 ปีลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 2 ปี 8 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2529 เวลา ประมาณ 14 นาฬิกา นายประเสริฐ กันยะวงศ์ผู้เสียหาย กับบุคคลอื่นกำลังคุมขบวนทางเครื่องรับโทรทัศน์อยู่ที่บ้านนายประยูร ตาดี จำเลยซึ่งมีอาการเมาสุราได้เข้าไปทำทลายบุคคลอื่นเล่นพนันมวยแต่ไม่มีใครเล่นด้วย จำเลยเดินไปปิดเครื่องรับโทรทัศน์ ผู้เสียหายจึงตบจำเลย 2 ที แล้วแยกย้ายกันไปจนเวลาประมาณ 15 นาฬิกา จำเลยซื้อน้ำมันเบนซินใส่กระป๋องน้ำมันเครื่องจากนายกาล ปทุมชาติ แล้วไปเอามิดโต้ของนางแสงบุญใส และไปที่บ้านของผู้เสียหาย จำเลยใช้มิดโต้ฟันประตูครัวหลังบ้านและในบ้านรดน้ำมันเบนซินใส่ประตูครัวจุดไม้ขีดไฟเผาจนไฟลุก แล้วจำเลยวิ่งขึ้นชั้นบนบ้านของผู้เสียหายรดน้ำมันเบนซินใส่พื้นบ้านชั้นบนซึ่งเป็นไม้จุดไม้ขีดไฟเผาจนลุกอีกเช่นกัน หลังจากนั้นจำเลยวิ่งลงมาใช้มิดโต้ฟันของอื่น ๆ ในบ้านของผู้เสียหายแตกเสียหายหลายรายการ แล้วหลบหนีไป วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจับจำเลยได้ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพ คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์ว่า การกระทำความผิดของจำเลยฐานบุกรุกทำให้เสียทรัพย์ และวางเพลิงเผาทรัพย์เป็นความผิดต่างกรรมกันหรือไม่และการวางเพลิงเผาทรัพย์เป็นความผิดสำเร็จแล้วหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาว่าความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์คดีนี้เป็นความผิดสำเร็จหรือไม่ก่อนปรากฏจากภาพถ่าย

หมาย จ.5 ภาพที่ 9 และภาพที่ 10 กับภาพถ่ายหมาย จ.9 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 ภาพที่ 7 และภาพที่ 8 ว่า ประตูล้างหลังบ้านและในบ้านและพื้นบ้านที่ถูกจําเลยจุดไฟเผา เป็นเพียงแค่อรอยดำเท่านั้น และยังได้ความจากพยานโจทก์อีกด้วยว่า หลังจากจําเลย จุดไฟเผาทรัพย์สินดังกล่าวแล้วประมาณ 3 นาทีไฟก็ดับไปเอง พิจารหาแล้ว เห็นว่า การกระทำที่จะเป็นความผิดสำเร็จฐานวางเพลิงเผาทรัพย์สินนั้น ไม่หมายความว่า เอาเพลิงไปวางเท่านั้นหากต้องเผาทำให้เกิดเพลิงไหม้อีกด้วยคือทรัพย์สินที่ถูกวางเพลิง นั้นติดไฟในตัวเองแล้ว การที่ทรัพย์สินที่ถูกวางเพลิงเกรียมดำแต่ยังไม่ไหม้ ยังถือไม่ได้ ว่าเป็นการทำให้เกิดเพลิงไหม้ อันจะเป็นความผิดสำเร็จดังฎีกาของโจทก์การกระทำ ของจําเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์สินเท่านั้น ฎีกาข้อนี้ของ โจทก์ฟังไม่ขึ้น

ส่วนปัญหาที่ว่า การกระทำของจําเลยจะเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันหรือไม่ นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า การที่จําเลยบุกรุกเข้าไปในบ้านของผู้เสียหาย โดยมีน้ำมัน เบนซิน ไม้ขีดไฟ และมีดติดตัวไปด้วยนั้น จําเลยกระทำด้วยความโกรธที่ถูกผู้เสียหาย ตบ 2 ที ต่อหน้าบุคคลอื่น จึงคิดแก้แค้นด้วยการทำลายทรัพย์สินของผู้เสียหาย ข้อเท็จจริงได้ความว่า จําเลยเข้าไปในบ้านผู้เสียหายใช้มีดฟันประตูล้างรดน้ำมัน เบนซินใส่จุดไม้ขีดไฟเผาจนไฟลุก แล้วจําเลยวิ่งขึ้นชั้นบนรดน้ำมันเบนซินใส่พื้น บ้านชั้นบนจุดไม้ขีดไฟเผาจนไฟลุกอีกหลังจากนั้นจําเลยวิ่งลงมาใช้มีดโต้ฟัน ทรัพย์สินอื่น ๆ ในบ้านของผู้เสียหายแตกเสียหายหลายรายการ เช่นนี้ ถือได้ว่า เป็นการกระทำต่อเนื่องกันโดยมีเจตนาอันแท้จริงที่จะทำลายทรัพย์สินของผู้เสียหาย ในคราวเดียวกัน แม้จําเลยจะวางเพลิงและใช้มีดโต้ฟันทำลายทรัพย์สินด้วย ก็เป็น เพียงแต่การใช้วิธีการที่แตกต่างกันเท่านั้นการกระทำของจําเลยจึงเป็นกรรมเดียวอัน เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ